

Algemene Voorwaarden – IMeTech Engineering

Artikel 1 – Definities

- 1.1. Opdrachtnemer: IMeTech Engineering, gevestigd te Aalten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 97538612.
- 1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer.
- 1.3. Overeenkomst: De schriftelijke of mondelinge afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende de levering van diensten en/of producten.
- 1.4. Consument: Een Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
- 1.5. Resultaat: Alle door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of geleverde zaken en materialen, waaronder ontwerpen, schema's, PCB-layouts, CAD-modellen, software, firmware, prototypes, documentatie en adviezen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

- 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- 2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
- 2.3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 2.4. Bij verschil tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en een vertaling daarvan is de Nederlandse tekst leidend.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming overeenkomst

- 3.1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.
- 3.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever schriftelijk of mondeling akkoord gaat met de offerte of wanneer Opdrachtnemer met de uitvoering van de werkzaamheden begint.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

- 4.1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, conform de eisen van goed vakmanschap en op basis van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat het resultaat vrij is van fouten of in alle opzichten geschikt is voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
- 4.2. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van alle noodzakelijke gegevens en materialen.
- 4.3. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Dit meerwerk wordt gefactureerd

tegen de dan geldende tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever vooraf over de gevolgen voor prijs en planning.

- 4.4. Opdrachtnemer is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden, zoals PCB-fabrikanten, assemblagebedrijven en andere toeleveranciers. Opdrachtnemer is voor tekortkomingen van deze derden niet verder aansprakelijk dan voor zover hij de schade op deze derden kan verhalen.

Artikel 5 – Prototypes, serieproductie en productverantwoordelijkheid

- 5.1. De werkzaamheden van Opdrachtnemer hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, betrekking op het ontwikkelen en testen van prototypes en/of kleine eerste series.
- 5.2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het beoordelen of een ontwerp of prototype geschikt is voor grootschalige (serie)productie en voor het uitvoeren van aanvullende validatie- en testtrajecten voorafgaand aan serieproductie.
- 5.3. Eventuele vervolgwerkzaamheden met betrekking tot serieproductie, opschaling, certificering of verdere optimalisatie worden slechts uitgevoerd op basis van een nieuwe, afzonderlijke overeenkomst.
- 5.4. Opdrachtgever die een product dat geheel of gedeeltelijk is gebaseerd op het Resultaat op de markt brengt, in gebruik neemt of aan derden levert, geldt als fabrikant van dat product. Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor de CE-markering, de conformiteit met toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder op het gebied van productveiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radioapparatuur), certificering en de veiligheid van het product voor eindgebruikers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Software en firmware

- 6.1. Door Opdrachtnemer ontwikkelde software en firmware worden geleverd in de staat waarin deze zich bij oplevering bevinden. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de software of firmware zonder fouten of onderbrekingen werkt.
- 6.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken of schade die het gevolg zijn van gebruik buiten de overeengekomen specificaties, wijzigingen door Opdrachtgever of derden, combinatie met niet door Opdrachtnemer geleverde hard- of software, of het niet installeren van door Opdrachtnemer beschikbaar gestelde updates.
- 6.3. Onderhoud, updates en ondersteuning na oplevering vallen buiten de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- 6.4. Voor zover het Resultaat open source-software of software van derden bevat, zoals ontwikkelomgevingen, bibliotheken en frameworks, gelden voor die onderdelen de bijbehorende licentievoorwaarden. Opdrachtgever houdt zich aan die licentievoorwaarden.

Artikel 7 – Levering, oplevering en acceptatie

- 7.1. Opgegeven termijnen voor levering of oplevering zijn indicatief en nimmer fatale termijnen.
- 7.2. Overschrijding van een termijn geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Opdrachtnemer.

- 7.3. Een (deel)resultaat geldt als geaccepteerd op het moment dat Opdrachtgever het schriftelijk goedkeurt, 14 dagen na oplevering zijn verstreken zonder dat Opdrachtgever het schriftelijk en gemotiveerd heeft afgekeurd, of Opdrachtgever het in gebruik neemt of in productie brengt, afhankelijk van welk moment het eerst intreedt.
- 7.4. Kleine gebreken die het gebruik niet wezenlijk belemmeren, staan acceptatie niet in de weg. Opdrachtnemer herstelt deze binnen een redelijke termijn.
- 7.5. Opdrachtgever dient gebreken of fouten in het Resultaat of de verrichte werkzaamheden binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 60 dagen na oplevering van het betreffende (deel)resultaat, schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden. Na afloop van deze termijnen vervalt ieder recht op herstel, vervanging of schadevergoeding in verband met die gebreken of fouten.

Artikel 8 – Betaling

- 8.1. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- 8.2. Bij opdrachten tegen een vaste prijs geschiedt facturatie conform de volgende verdeelsleutel, tenzij anders overeengekomen:
 - 30% van het overeengekomen bedrag bij opdrachtverlening;
 - 70% van het overeengekomen bedrag na oplevering van de opdracht.
- 8.3. Bij opdrachten op basis van nacalculatie worden de bestede uren en gemaakte kosten maandelijks achteraf gefactureerd.
- 8.4. Materialen, componenten, printplaten en andere inkoop ten behoeve van de opdracht kunnen bij bestelling aan Opdrachtgever worden gefactureerd.
- 8.5. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd, alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van het factuurbedrag met een minimum van €75,-.
- 8.6. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
- 8.7. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, waaronder prototypes, printplaten en (klein)series, blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst volledig is nagekomen.

Artikel 9 – Annulering en tussentijdse beëindiging

- 9.1. Annuleert Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk, of beëindigt Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds, dan is Opdrachtgever verschuldigd:
 - de tot dat moment bestede uren en gemaakte kosten;
 - de kosten van reeds bestelde of ingekochte materialen, componenten en printplaten, en van verplichtingen jegens toeleveranciers die niet meer kunnen worden geannuleerd;
 - een vergoeding van 10% van het nog niet uitgevoerde deel van de overeengekomen opdrachtsom.
- 9.2. Reeds bestelde materialen worden na volledige betaling aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.

- 9.3. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of na schriftelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen niet nakomt.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

- 10.1. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en directe gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
- 10.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is per gebeurtenis (waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het bedrag van de voor de betreffende opdracht door Opdrachtgever betaalde of verschuldigde opdrachtsom exclusief btw. Bij opdrachten op basis van nacalculatie of met een looptijd langer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever in de zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft betaald of verschuldigd is, exclusief btw. De aansprakelijkheid bedraagt in alle gevallen maximaal €10.000.
- 10.3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, en schade verband houdend met het gebruik of niet kunnen gebruiken van producten, prototypes of (deel)resultaten in serieproductie.
- 10.4. De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel gelden niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
- 10.5. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart indien Opdrachtgever niet binnen twee jaar na de dag waarop hij met de schade en de daarvoor mogelijk aansprakelijke partij bekend is geworden, een schriftelijke claim bij Opdrachtnemer heeft ingediend.
- 10.6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, waaronder afnemers en eindgebruikers van Opdrachtgever, die verband houden met producten die Opdrachtgever op basis van het Resultaat vervaardigt, op de markt brengt of aan derden levert, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
- 10.7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever verstrekte gegevens, ontwerpen of materialen.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

- 11.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het Resultaat en op de door Opdrachtnemer ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berusten bij Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
- 11.2. Na volledige betaling verkrijgt Opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht op het Resultaat voor het overeengekomen doel. Heeft de opdracht betrekking op de ontwikkeling van een product, dan omvat dit gebruiksrecht ook het (laten) produceren, verkopen en onderhouden van dat product, ook in serie. Het gebruiksrecht is alleen overdraagbaar samen met het betreffende product of de onderneming van Opdrachtgever.

- 11.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Resultaat buiten het in artikel 11.2 bepaalde te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of voor andere producten te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
- 11.4. Opdrachtnemer behoudt het recht om eigen achtergrondkennis, algemene ontwerpprincipes, herbruikbare softwarecomponenten en de bij de uitvoering opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover daarbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever wordt gebruikt.

Artikel 12 – Geheimhouding

- 12.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
- 12.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 13 – Privacy en gegevensbescherming

- 13.1. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (AVG). Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie en het uitvoeren van overeenkomsten. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
- 13.2. Verwerkt Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever, bijvoorbeeld in door Opdrachtnemer ontwikkelde of beheerde software, servers of apparaten, dan treedt Opdrachtnemer op als verwerker in de zin van de AVG en sluiten partijen een verwerkersovereenkomst. Opdrachtgever blijft in dat geval verwerkingsverantwoordelijke.
- 13.3. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens, het publiceren van reviews en het gebruik van cookies is opgenomen in de privacyverklaring van Opdrachtnemer, zoals gepubliceerd op de website.

Artikel 14 – Referenties en publicaties

- 14.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden en (deel)resultaten, inclusief afbeeldingen, beschrijvingen en technische specificaties van het project, te gebruiken voor eigen promotie- en publiciteitsdoeleinden, waaronder maar niet beperkt tot portfolio, website, offertes, publicaties en sociale mediakanalen van Opdrachtnemer.
- 14.2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de handelsnaam en het logo van Opdrachtgever te gebruiken in het kader van het in lid 14.1 bepaalde, bijvoorbeeld door vermelding als referentie en/of plaatsing van het logo op foto's, afbeeldingen of andere uitingen, mits dit plaatsvindt op zorgvuldige en professionele wijze en met inachtneming van de redelijke belangen en reputatie van Opdrachtgever.
- 14.3. Indien Opdrachtgever zwaarwegende bezwaren heeft tegen een specifieke uiting of publicatie, dient Opdrachtgever dit gemotiveerd en schriftelijk kenbaar te maken aan Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal in dat geval in redelijkheid de betreffende uiting aanpassen of verwijderen, voor zover dit in redelijkheid van Opdrachtnemer kan worden verlangd en geen onevenredige schade toebrengt aan de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer.

- 14.4. Het bepaalde in dit artikel laat de verplichtingen van Opdrachtnemer op grond van Artikel 12 (Geheimhouding) onverlet. Vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever, zoals bedrijfsgeheimen, gevoelige technische details of als vertrouwelijk aangeduide informatie, zal niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever worden gepubliceerd.
- 14.5. Indien tussen partijen een afzonderlijke geheimhoudingsovereenkomst (NDA) of een expliciete afspraak over publicatiebeperking is overeengekomen, prevaleren de bepalingen daarvan boven dit artikel.

Artikel 15 – Overmacht

- 15.1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd. Hieronder vallen in ieder geval ziekte of arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer, schaarste of niet-tijdige levering van componenten en materialen, tekortkomingen van toeleveranciers, transportproblemen, storingen in elektriciteit, internet of telecommunicatie, en overheidsmaatregelen.
- 15.2. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
- 15.3. Duurt de overmachtssituatie langer dan 60 dagen, dan zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding. Reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten worden in dat geval naar rato gefactureerd.

Artikel 16 – Klachten en geschillen

- 16.1. Indien een melding als bedoeld in artikel 7.5 gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden.
- 16.2. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
- 16.3. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.

Artikel 17 – Consumenten

- 17.1. Is Opdrachtgever een Consument, dan gelden deze voorwaarden voor zover zij niet in strijd zijn met dwingendrechtelijke bepalingen ter bescherming van consumenten. Die bepalingen gaan in dat geval voor.
- 17.2. Ten aanzien van een Consument bedraagt de verdragingsrente de wettelijke rente en worden buitengerechtelijke incassokosten pas in rekening gebracht na een kosteloze aanmaning met een betaaltermijn van 14 dagen, conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
- 17.3. De vergoeding van 10% van het nog niet uitgevoerde deel van de opdrachtsom, genoemd in artikel 9.1, is niet van toepassing op een Consument.

- 17.4. Een Consument kan binnen een maand nadat Opdrachtnemer zich schriftelijk op artikel 16.3 heeft beroepen, kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
- 17.5. Wijzigt Opdrachtnemer deze voorwaarden tijdens een lopende overeenkomst, dan heeft een Consument het recht die overeenkomst te ontbinden tegen de datum waarop de wijziging ingaat.

Artikel 18 – Slotbepalingen

- 18.1. Opdrachtnemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden voor nieuwe offertes en overeenkomsten vanaf de datum van publicatie. Op lopende overeenkomsten zijn zij van toepassing vanaf 30 dagen na schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever binnen die termijn schriftelijk bezwaar maakt. In dat geval blijven voor die overeenkomst de oude voorwaarden gelden.
- 18.2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.